

الإجابة النموذجية وتصحيح فرض الفصل الأول في التربية المدنية

المستوى: الرابعة متوسط (تاريخ الفرض: 20 جانفي 2021)

الجزء الأول: 1. تعريف المصطلحات

- **الوساطة:** طريقة ودية وحضارية لفض النزاعات وحلها بطرق سلمية ودية بعيداً عن أروقة المحاكم [cite: 28].
- **السلطة القضائية:** هي هيئة مستقلة تتولى حماية المجتمع والحريات، وتضمن لكل واحد المحافظة على حقوقه عبر تطبيق القانون بعدل [cite: 25].
- **مجلس الدولة:** هو الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ويُعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري في الجزائر [cite: 25].
- **الوسيط:** هو طرف ثالث محايد ونزيه يتدخل لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين ومساعدتهم على التوصل إلى حل ودي [cite: 28].

الجزء الأول: 2. الأسئلة القصيرة

أ) شروط سير المحاكمة العادلة (دون شرح):

- استقلالية القضاء ونزاهة القضاة.
- علانية الجلسات (حضور الجمهور).
- حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ.
- إصدار الأحكام باسم الشعب ومبررة تعليلاً قانونياً.
- افتراض البراءة حتى إدانة المتهم بحكم قضائي نهائي.

ب) شروط الصلح:

- أن يكون الصلح اختيارياً ونابعاً من إرادة الأطراف الحرة.
- أن لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام والقوانين المعمول بها.
- أن يكون الأطراف مخولين قانوناً ومتمتعين بالأهلية الكاملة لإبرامه.

الجزء الأول: 3. إتمام المخطط (القضاء الجزائري)

ينقسم القضاء في الجزائر إلى نظامين أساسيين:

- **القضاء العادي (المدني):** يترأسه المحكمة العليا، ويضم المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية العادية [cite: 25, 29].
- **القضاء الإداري:** يترأسه مجلس الدولة [cite: 25]، ويضم المحاكم الإدارية.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية — تقرير عن جلسة صلح بحضور القاضي

نموذج تقرير جلسة صلح:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مجلس قضاء: | محكمة:

قسم: الصلح وفض النزاعات

تقرير جلسة صلح

في يوم الموافق لـ على الساعة صباحاً، انعقدت جلسة الصلح العلنية بمقر المحكمة تحت رئاسة السيد القاضي وبحضور أطراف النزاع السيد (المدعي) والسيد (المدعى عليه)، وبمساعدة أمين الضبط السيد

افتتح القاضي الجلسة مبيناً أهمية الصلح والتراضي في إنهاء الخلافات وحفظ أواصر الروابط الاجتماعية. وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما، أبدى الطرفان رغبتهما الأكيدة في إنهاء النزاع ودياً. بناءً على ذلك، تم الاتفاق نهائياً على التنازل عن الخلاف وإبرام الصلح بينهما برضا تام.

عليه، أثبت القاضي هذا الصلح وأمر بتحرير محضر رسمي بذلك، وختمت الجلسة في التاريخ نفسه.